

통 보

1. 제 목 : 중소기업자간 경쟁제품 구매에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇○○○요양원

3. 내 용

가. 업무개요

◇◇○○○요양원에서는 옥외 LED 채널사인 및 안내표지, 침규류 등 구매 및 천장형 냉난방기 설치, 승강기 유지보수 연간 위탁 등을 위해 계약을 체결하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제4조(구매 증대) 제2항에 따라 공공기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조(국제입찰에 따른 정부조달계약의 범위) 제1항에 의거 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품 및 용역에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결하여야 하고, 같은 법 시행령 제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약)항에 따라 중소기업제품 공공구매 종합정보망을 통해 중소기업자 여부를 확인해야 합니다.

특히 같은 법 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정) 및 제7조(경쟁제품의 계약방법) 제1항에서 중소벤처기업부 장관이 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로 판로 확대가 필요하다고 인정하여 지정한 제품에 대하여는 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁(또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰)으로 조달계약을 체결하도록 정하고 있고, 같은 법 시행령 제7조(중소기업자간 경쟁입찰의 예외 등) 제1항에 따라 동 법과 다른 법률에서 우선구매 대상으로 규정한 중소기업제품(또는 수의계약에 따라 구매할 수 있도록 규정한 중소기업제품)을 구매하는 경우에는 수의계약에 임할 수 있습니다.

또한 같은 법 제9조(직접생산의 확인 등)에 따라 공공기관이 경쟁제품으로 지정된 공사용 자재 및 물품을 경쟁입찰 및 수의계약(1천만 원 이상)으로 구매할

경우 계약상대자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ◇◇○○요양원에서는 경쟁제품에 해당하는 품목을 구매하려는 경우에는 중소기업제품 공공구매 종합정보망을 통해 계약상대자가 중소벤처기업부장관이 인증한 중소기업 해당 여부를 확인하고, 수의계약의 방법으로 1천만 원 이상 구매하는 경우에는 계약상대자의 직접생산 여부를 확인하여 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 7. 1.부터 2021. 7.19.까지 ◇◇○○요양원의 경쟁제품 품목에 대한 계약 현황을 확인한 결과, 경쟁제품 품목에 대하여 계약상대자가 중소기업제품 공공구매 종합정보망에 등록되어 있지 않거나 해당 기업과 수의계약을 체결하면서 직접생산여부를 확인하지 않고 있어 이에 대한 절차 준수 통제의 강화가 필요합니다.

4. 관계기관 의견 : ◇◇○○요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇○○요양원장은

- 관련법을 준수하여 중소기업자간 경쟁제품 구매 시 직접생산 여부를 반드시 확인할 수 있도록 절차를 강화하시기 바랍니다.(통보)